Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustam Maulana Alias Utam;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cilepuk I No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rustam Maulana Alias Utam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Hadi Kurnia, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LKBH UPN Veteran Jakarta, berkedudukan di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM MAULANA alias UTAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram" melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa **RUSTAM MAULANA alias UTAM** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
   - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
   - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
   - 1 (Satu) pack plastic klip bening;
   - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

D A K W A A N

Pertama

Bahwa terdakwa **RUSTAM MAULANA alias UTAM** pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar pukul 11.15 wib melalui akun Instagram milik terdakwa atas nama ethereumgoodss.co terdakwa memesan tembakau sintetis kepada seseorang yang bernama akun instagramnya street.corporationss, kemudian terdakwa mentransfer pembayarannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik akun IG tersebut, setelah melakukan pembayaran terdakwa dikirimi titik google maps tempat dimana tembakau sintetis pesanan terdakwa diletakkan, sekitar pukul 14.15 terdakwa datang seorang diri lalu mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, terdakwa lalu menimbang dan memasukan tembakau sintetis tersebut kedalam beberapa plastic klip bening.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual belikan kembali dimana harga per plastic bening tersebut akan terdakwa jual Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terdakwa kepada teman dekat terdakwa pada saat teman tersebut main kerumah terdakwa yakni :

- Pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 , terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ferdiansyah (DPO);
- Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Santoso (DPO);
- Pada hari selasa tanggal 4 April terdakwa telah menjua 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 16 (enam belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jaelani (DPO);

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada tanggal 7 april 2023 sekitar pukul 02.00 wib , saat terdakwa sedang berada dirumah di jalan cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan mendatangi rumah terdakwa , pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 163/ NNF/2023 Tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rustam Maulana alias Rustam berupa :1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kementrian kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.------

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **RUSTAM MAULANA alias UTAM** pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa seorang yang bernama Rustam Maulana alias Utam kerap meakukan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis sampai ke wilayah kalibata Jakarta Selatan, kemudian Saksi Mamik Heri Hidayat, SH bersama Saksi Rahadian beserta anggota yang lainnya mencari keberadaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang yang bernama Rustam Maulana alias Utam tersebut yang diketahui sedang berada di Jalan Cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat bruto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram , 1 (satu) buah timbangan digial warna hitam, 1 (Satu) pak plastik klip bening, 1 (Satu) buah handphone merek poco warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Selatan.

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis** yang terdakwa dapatkan seseorang yang bernama akun instagramnya street.corporationss tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang ada yaitu yang disita dari terdakwa Rustam Maulana alias Rustam berupa :1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kementrian kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAMIK HERI HIDAYAT, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang bertugas di Polres Metro Jaksel sebaga anggota Sat Narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Jalan Cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras dan pada diri terdakwa di dapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastol klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
  - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (Satu) pack plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya berada diatas meja dikamar tidur dirumah terdakwa sedangkan untuk handphone dan simcard awalnya berada ditangan kanan terdakwa. Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti narkotika tersebut untuk dijual belikan oleh terdakwa dengan harga per plastic klip bening akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 kali dari akun Instagram atas nama street.corporationss pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wib dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak paketan 50 (lima puluh gram), kemudian mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didaerah kranggan Bekasi.
- Saksi terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis tembakau sintetis ini yaitu :
  - Pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 , terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ferdiansyah (DPO);
  - Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Santoso (DPO);

- Pada hari selasa tanggal 4 April terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 16 (enam belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jaelani (DPO);

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pemerintah dalam Hal ini Departemen Kesehatan untuk memiliki narkotika jenis tembakau sintetis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAHADIAN SATRIAWAN WIBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
   - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang bertugas di Polres Metro Jaksel sebaga anggota Sat Narkoba.
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Jalan Cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras dan pada diri terdakwa di dapati barang bukti berupa:
     - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastol klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
     - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
     - 1 (Satu) pack plastic klip bening;
     - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.
   - Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya berada diatas meja dikamar tidur dirumah terdakwa sedangkan untuk handphone dan simcard awalnya berada ditangan kanan terdakwa. Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya.
   - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti narkotika tersebut untuk dijual belikan oleh terdakwa dengan harga per plastic klip bening akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 kali dari akun Instagram atas nama street.corporationss pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wib dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak paketan 50 (lima puluh gram), kemudian mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didaerah kranggan Bekasi.
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis tembakau sintetis ini yaitu :
  - Pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 , terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ferdiansyah (DPO);
  - Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Santoso (DPO);
  - Pada hari selasa tanggal 4 April terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 16 (enam belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jaelani (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pemerintah dalam Hal ini Departemen Kesehatan untuk memiliki narkotika jenis tembakau sintetis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 02.00 wib di Jl. Cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diteras dan kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman, dengan barang bukti yang ada pada diri terdakwa yakni :
    - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
    - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
    - 1 (Satu) pack plastic klip bening;
    - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya berada diatas meja dikamar tidur dirumah terdakwa sedangkan untuk handphone dan simcard awalnya berada ditangan kanan terdakwa. Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik Terdakwa RUSTAM MAULANA alias UTAM ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara pada hari jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar pukul 11.51 wib terdakwa memesan melalui akun Instagram milik terdakwa atas nama ethereumgoods.co kepada seseorang yang bernama akun Instagram street.corporationss, lalu terdakwa membeli paketan 50 gram dan mentransfer pembayarannya sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening BCA milik pemilik Akun Instagram tersebut , kemudian terdakwa dikirimkan titik google maps untuk mengambil pesanan tersebut sekitar pukul 14.15 wib terdakwa tiba dititik tersebut dan mengambil pesanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 kali ke akun tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual belikan kembali dimana harga per plastic bening tersebut akan terdakwa jual Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada teman dekat terdakwa pada saat teman tersebut main kerumah terdakwa yakni :
    - Pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 , terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ferdiansyah (DPO);
    - Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Santoso (DPO);

- Pada hari selasa tanggal 4 April terdakwa telah menjua 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 16 (enam belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jaelani (DPO);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa hanya menjualnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar pukul 11.15 wib melalui akun Instagram milik terdakwa atas nama ethereumgoodss.co terdakwa memesan tembakau sintetis kepada seseorang yang bernama akun instagramnya street.corporationss, kemudian terdakwa mentrasnfer pembayarannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik akun IG tersebut, setelah melakukan pembayaran terdakwa dikirimi titik google maps tempat dimana tembakau sintetis pesanan terdakwa diletakkan, sekitar pukul 14.15 terdakwa datang seorang diri lalu mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, terdakwa lalu menimbang dan memasukan tembakau sintetis tersebut kedalam beberapa plastic klip bening. Pada hari sabtu tanggal 1 april 2023 sekitar pukul 20.00 wib teman terdakwa yang bernama Ferdiansyah (DPO) Datang kerumah terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menggunakan uang cash. Kemudian pada hari minggu tanggal 2 april 2023 teman terdakwa yang bernama santoso datang kerumah terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menggunakan uang cash. Lalu pada hari selasa tanggal 4 april 2023 teman terdakwa bernama JAELANI datang kerumah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika tembakau sintetis ukuran 16 (Enam) belas gram seharga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang cash. Pada tanggal 7 april 2023 sekitar pukul 02.00 wib , saat terdakwa sedang berada dirumah di jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba beberaoa orang berpakaian preman yang mengaku anggota polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan mendatangi rumah terdakwa , pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak memiliki izin yang sah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
2. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (Satu) pack plastic klip bening;
4. 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 163/ NNF/2023 Tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rustam Maulana alias Rustam berupa :1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kementrian kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 april 2023 sekitar pukul 02.00 wib , saat sedang berada dirumah di jalan cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, ditangkap oleh Saksi Mamik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Heri Hidayat, SH dan Saksi Rahadian Satriawan Wibawa (anggota polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan), dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara pada hari jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar pukul 11.51 wib terdakwa memesan melalui akun Instagram milik terdakwa atas nama ethereumgoods.co kepada seseorang yang bernama akun Instagram street.corporationss, lalu terdakwa membeli paketan 50 gram dan mentransfer pembayarannya sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening BCA milik pemilik Akun Instagram tersebut , kemudian terdakwa dikirimkan titik google maps untuk mengambil pesanan tersebut sekitar pukul 14.15 wib terdakwa tiba dititik tersebut dan mengambil pesanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 kali ke akun tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual belikan kembali dimana harga per plastic bening tersebut akan terdakwa jual Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada teman dekat terdakwa pada saat teman tersebut main kerumah terdakwa yakni :
  - Pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 , terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ferdiansyah (DPO);
  - Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Santoso (DPO);
  - Pada hari selasa tanggal 4 April terdakwa telah menjua 1 (Satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 16 (enam belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jaelani (DPO);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Rustam Maulana Alias Utam dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 7 april 2023 sekitar pukul 02.00 wib , saat sedang berada dirumah di jalan cilepuk 1 No. 81 Rt. 003/012 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, ditangkap oleh Saksi Mamik Heri Hidayat, SH dan Saksi Rahadian Satriawan Wibawa (anggota polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan), dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum***"* telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mamik Heri Hidayat, SH dan Saksi Rahadian Satriawan Wibawa (anggota polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan), dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara pada hari jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar pukul 11.51 wib terdakwa memesan melalui akun Instagram milik terdakwa atas nama ethereumgoods.co kepada seseorang yang bernama akun Instagram street.corporationss, lalu terdakwa membeli paketan 50 gram dan mentransfer pembayarannya sejumlah Rp. 2.500.000,- ke rekening BCA milik pemilik Akun Instagram tersebut , kemudian terdakwa dikirimkan titik google maps untuk mengambil pesanan tersebut sekitar pukul 14.15 wib terdakwa tiba dititik tersebut dan mengambil pesanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 kali ke akun tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual belikan kembali dimana harga per plastic bening tersebut akan terdakwa jual Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada teman dekat terdakwa pada saat teman tersebut main kerumah terdakwa yakni :

- Pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 , terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ferdiansyah (DPO);
- Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa telah menjual 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 10 (Sepuluh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Santoso (DPO);

- Pada hari selasa tanggal 4 April terdakwa telah menjua 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis ukuran 16 (enam belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jaelani (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa hanya menjualnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 163/ NNF/2023 Tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Rustam Maulana alias Rustam berupa :1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan MDMB-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 lampiran Peraturan Kementrian kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Maulana Alias Utam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli* narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar berisikan 14 (Empat belas) buah plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat bruto 17,23 gram;
   - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
   - 1 (Satu) pack plastic klip bening;
   - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru nomor simcard 0895360650101.

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 , oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Kondolele, S.H., M.H, Kamijon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., ..MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pratiwi Kusuma Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)